

K.br. 01/15

U I M E C R N E G O R E

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, sudija Perović Ivan, uz sudjelovanje Ćuzović Plane kao zapisničara, u krivičnom predmetu okrivljenog R* R* zbog krivičnog djela nehatno lišenje života iz čl.148 KZ, po optužnom predlogu ODT-a Nikšić Kt.br.657/14 od 12.01.2015.g., nakon dovršenog glavnog javnog pretresa dana 01.06.2015.g. u prisustvu zamjenika ODT-a Lukovac Sofije, punomoćnika oštećene porodice K* – K* D*a i okrivljenog R* R*, donio je i istoga dana javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni:

R* R* od oca V* i majke Vi*e rođ.K*ć, rođen 01.*.g. u Nikšiću, nastanjen u mjestu rođenja – ul.B*a br.5, državljanin Crne Gore, auto limar, oženjen – otac dvoje djece, završio osnovnu školu, srednjeg imovnog stanja, ranije neosuđivan

Kriv je

Što je:

Dana 02.11.2014 godine u Nikšiću, na planini Golija , na uzvišenju Đed , za vrijeme lova, nesvjestan da svojom radnjom može učiniti djelo , iako je prema okolnostima pod kojim je preduzeo radnju s obzirom da se radilo o lovnom danu kada se lovci samostalno i neorganizovano kreću kroz lovište i prema svojim ličnim svojstvima s obzirom da je lovac dugi niz godina bio dužan i mogao biti svjestan te mogućnosti , lišio života K* M*a , na način što je za vrijeme lova , iz lovačkog karabina marke ” CZ”, kalibra 8x57mm, fabrički broj 88488 sa optičkim nišanom marke ” Walter” 3-9 x40 ispalio jedan projektil u pravcu mjesta odakle mu se učinilo da je čuo kretanje divljači, pri čemu je dio projektila u predjelu stomaka pogodio oštećenog K* M*a i nanio mu povrede u vidu ustrelne rane u predjelu jetre , debelog crijeva i trupa četvrtog slabinskog pršljena od kojih povreda je na licu mjesta nastupila smrt imenovanog,

čime je učinio krivično djelo nehatno lišenje života iz čl.148 Krivičnog zakonika.

Sud okrivljenog R* R* primjenom čl.4 st.2, čl.32, čl.36 i čl.42 Krivičnog zakonika i čl.374 Zakonika o krivičnom postupku

OSUĐUJE

Na kaznu zatvora u trajanju od 1 /jedne/ godine i 5 /pet/ mjeseci, koju kaznu je dužan izdržati po pravosnažnosti presude.

Sud shodno čl.75 Krivičnog zakonika okrivljenom R* R* izriče mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta – lovačke puške marke ” * , kalibra *mm, fabrički broj 88488 sa optičkim nišanom marke ” W*” 3-9 x40, budući da se radilo o predmetu koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela.

Dužan je okrivljeni na ime troškova krivičnog postupka uplatiti na žiro račun ovoga suda broj 832-152-32 iznos od 488,50 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

ODT iz Nikšića optužnim predlogom Kt.br.657/14 stavio je na teret okrivljenom R* R* izvršenje krivičnog djela nehatno lišenje života iz čl.148 KZ, pa je zamjenik ODT-a Lukovac Sofija koja je zastupala optužbu na glavnom pretresu, ostala u završnoj riječi pri optužnom aktu, uz predlaganje sudu da okrivljenog ogласi krivim i osudi po zakonu, uz izricanje mjere bezbjednosti oduzimanja predmeta.

Okrivljeni **R* R*** naveo je u svojoj odbrani da se trideset godina bavi lovom i nikada nije mislio da će mu se ovako nešto desiti. Štaviše, drugovima je govorio pazite se, pazite se. U zadnjih pet godina nije išao u lov ni pet puta a pauzirao je dvije godine a nije ni imao volje ni vremena za lov. Prije dva mjeseca od kritičnog događaja opet je počeo da lovi i produžio je dozvolu. Kritičnoga dana krenuo je u lov oko 05,00 časova ujutro (možda je bilo 10 - 15 minuta do pet), a na lovnom mjestu su bili za sat i nešto. Sam je išao a kasnije je naišao M* Vuk*ć B*i rekao mu da idu njegovim vozilom, pa su zatim M*m vozilom otišli gore a i pridružili su im se još neki V*i (trojica) sa “ladom”. Ovaj lov se odnosio na visoku divljač - oni samo love divlje svinje a ovi njegovi su imali kerove. U Goliji je ranije lovio ali ne na kritičnom mjestu već na drugom mjestu (daljem) i to prije 10 – 15 godina jer ne voli rastinje, drč, već voli visoku šumu – gdje su borovi , jele i slično. Do sada je ubio 20 – tak divljih svinja. To je bio sunčan i lijep dan. On se odvojio od drugih lica nakon što su par stotinjak metara išli putem. Putem telefona su komunicirali jedan sa drugim pa je tako njega zvao M* a on mu je rekao da ne priča jer čuje da nešto ide, nešto je išlo ispred njega - sigurno divlja svinja a tamo inače ima čudo žirova, pa mu je M* rekao “dobro, dobro” a on mu je kazao da je lijevo. Inače, on lično uvijek ide na same vrhove a ni na kraj pameti mu nije bilo da će ovaj momak tu doći a on takođe nije ni znao da je bilo ko osim njihove grupe došao. Dakle, bio je na jednom vrhu - na kritičnom mjestu ima više vrhova i kada je sjeo na stijenu čuo je pse kako laju. Krenuo je sa stijene da se спушти dolje a onda se vratio za par metara i čuo je da nešto trči. Nešto je prošlo, ne zna šta, pa je on malo pritrčao misleći da još nešto ima. Vidio je kako se granje pomjerilo a to je bila mala udolina, granje je bilo visocije i on je mislio da je neka zvijer. Kritičnom prilikom je čuo trčanje i nije vidio K*a - čuo je trčanje kroz šumu, kroz lišće, kako onaj ko trči ide i stane i vidio je da se granje pomjera pa je

kazao " svinja 100%" i onda je imao neki predosjećaj ali ništa nije video. Tu je bila mala glavičica a K* je bio sa druge strane glavičice a kada kaže glavičica misli na kao mali brijeg – kamenjar i šumu. Njegov snajper optika više je za daljinu, nije za blizu. Njegova je greška što je gađao snajperom jer da je gađao bez njega, možda bi vidio ali snajper vam primakne i u momentu to je granje i čovjek ne može da vidi šta je to. Kako je tako opalio - ni danas mu nije jasno. Nikada u životu nije vidio K* M*a, zapravo možda ga je vidio negdje u lovačkom domu ali sumnja da je ikada sa njim popričao. Ova lica koja su bila sa K*em došla su skroz okolo brda kuda on nikada vozilom nije prošao. Član je lovačke organizacije dr. Zo*Ke*r a subotom je lov na štetočine i moraju se prijaviti grupe koje idu kao i to gdje idu a nedeljom takvog prijavljivanja nije bilo. Takođe je naveo da je kritičnom prilikom pratio tragove divljači kao što je uvijek radio u lovu. Čuo je pse ispod da nešto veliko jure i oni su se u jednom momentu bili zaustavili. U jednom momentu je čuo da se iza njega pomjera granje, vidio je vrhove granja. Razdaljina od njega do toga granja bila je desetak metara. On je bio zategao šteker na pušci čekajući da se iz granja nešto pojavi. Sunce je bilo okrenuto prema njemu a imao je na glavi dvije kape - pletenu kapu i šešir preko nje, zapravo šešir mu je bio u džepu, nije mu bio na glavi. Mislio je da to nešto izađe iz granja ali ipak nije čekao jer mu se više puta dogodilo prilikom ranijih učestvovanja u lovu da mu zbog toga čekanja zvijer pobjegne. Po njegovom mišljenju kao lovca sa iskustvom, i da je sačekao (pod pretpostavkom da je zaista zvijer bila iza toga granja) da zvijer izađe na čistinu i da je tek tada pucao mogao bi se odbraniti od nje. Pola sata prije ovoga čuo je kretanje divlje svinje na možda desetak metara od njega a kasnije su pronađeni svježi tragovi divlje svinje i sjeća se da ga je V* M* pozvao pa mu je on kazao preko radio veze da ga ne zove jer se zvijer tu nalazi. Nišan puške koju je nosio je je bio više za daljinu odnosno za distancu od 150 metara pa naviše to jest imao je mali vidokrug pa kada bi objekat koji je posmatran kroz taj nišan bio blizu, vidjela bi se samo tamna slika odnosno ono što se posmatra u blizini sa toga nišana ne može se brzo primjetiti. On je konkretnom prilikom prije opaljenja kroz nišan vidio samo neko crnilo. Ovaj događaj se desio u nedelju a iako toga dana lovci nijesu u obavezi da se prijavljuju kada idu u lov, on nije konkretnom prilikom mogao razmišljati o tome a inače je pazio kao malo ko. Nakon ovog događaja nije stupao u kontakt sa oštećenom porodicom osim što je ocu pokojnika prije prethodnog suđenja prišao na hodniku ali ovaj nije htio da komunicira sa njime.

Okrivljeni je u završnoj riječi ostao pri iznijetoj odbrani, ističući da se kaje zbog učinjenog.

Sud je u dokaznom postupku saslušao predstavnika oštećene porodice K* – K* D*a i svjedoke Z* N*a, Z* Ž*a, Pe* Mi*a, Vu* M*, R* A*, Vu*M*a, Lj* Ž* i Mag*Voji*a, saslušao sudskog vještaka balističara ing.Mi* M* i sudskog vještaka medicinske struke dr Š* Mi*, na saglasan predlog stranaka pročitao iskaz svjedoka Ni*ć Ra*a dat pred VDT-om Podgorica od 02.12.2014.g., pročitao zapisnik o uviđaju ODT Nikšić Ktr.br.280/14 od 02.11.2014.g., službenu zabilješku UP CB Nikšić Ku.br. 461 od 02.11.2014.g., potvrdu UP CB Nikšić o privremeno oduzetim predmetima od R* R* od 02.11.2014.g., izvršio uvid u fotodokumentaciju UP CB Nikšić broj 828/2014 od 02.11.2014 i u skicu lica mjesta, izvršio uvid u oružne listove i lovne dozvole K* M*a i R* R*, na saglasan predlog stranaka pročitao nalaz i mišljenje sudskog vještaka specijaliste za sudsku medicinu dr.Š*ć Mi*a o izvršenom obdukcijom pregledu i uzroku smrti pok. K* M*a br. 233/2014 i izvršio uvid u fotodokumentaciju sačinjenu povodom obdukcije, pročitao izvještaj Forenzičkog centra Danilovgrad – Grupe za balistička ispitivanja br. 3245/14, izvještaj Forenzičkog centra Danilovgrad – Grupe za mehanoskopska ispitivanja br. 3247-1/14, izvještaj Forenzičkog centra Danilovgrad – Grupe za hemijska ispitivanja daljine pucanja i utvrđivanje GSR čestica br. 3246/14, izvještaj Forenzičkog centra Danilovgrad – Grupe za hemijska ispitivanja daljine pucanja i utvrđivanje GSR čestica br. 3246(1)/14, izvještaj Forenzičkog centra Danilovgrad – Grupe za hemijska ispitivanja daljine pucanja i utvrđivanje GSR čestica br. 3249/14, izvještaj Forenzičkog

Predstavnik oštećene porodice K* – K* D* naveo je u svom iskazu da se pridružuje krivičnom gonjenju protiv okrivljenog a naknadu štete će zahtijevati u parničnom postupku.

Svjedok Z* NO* naveo je u svom iskazu da je kritičnoga dana oko 4-4,30 časova krenuo u lov sa svojim bratom i sada pokojnim K* M*om, prema planini Golija. K*a su sa psima ostavili na mjestu gdje je ovaj rekao a lično se sa bratom uputio sasvim na drugu stranu planine sa svojim psima. Zajednički dogovor je bio da sa tih mjesta puste pse i krenuo je prema vrhu kako bi napravili kao neki obruč i satjerali divljač na jedno mjesto, da bi im bilo lakše da nešto ulove. Oko 08 – 8,15 časova čuo je pucanj a na svojoj radio stanici čuo je kako njegov brat Ž*o doziva K*a budući da se pucanj čuo upravo iz dijela gdje se otprilike K* nalazio. Njegov brat nije mogao da dobije K*a motorolom pa je tražio od njega da ga sam pozove, što je on pokušao zovući istoga motorolom a brat je takođe pokušao da zovne na mobilni telefon K*a da bi njemu zatim kazao kako mu se K* javio na telefon i rekao nešto u smislu da je ranjen - tako ga je njegov brat razumio. Odmah je krenuo prema vozilu a brat mu je rekao da ide na mjesto gdje su ostavili K*a vozilom dok je sam valjda pješke krenuo da ga traži. Vozilom je došao na mjesto gdje su K*a ostavili ali nikoga tamo nije zatekao pa se vratio do mjesta gdje je čuo pucanj a zatim je krenuo pješke put vrha planine i uz put je sreo lovca Lješковиća koji je rekao da je bio prethodno u grupi sa lovcem P*em te da su pozvani za pomoć. Takođe je uz put sreo svoga brata pa su zajedno otišli na lice mjesta gdje su zatekli Pe*a, nekog momka po nadimku Ž* i pokojnog K* M*a. Na tom mjestu nije vidio niti puške niti pse a P* je kazao da je izgleda pucao neki R* R* te da je isti obavijestio i policiju i hitnu pomoć. Takođe im je prenijeto da je od strane policije rečeno da se i oružje i R* sklone od tijela pokojnog K*a te da se tu sačeka policija. Poznato mu je da K* M* nije od ranije poznavao R* R* a misli da nije poznavao ni ova druga lica. Lično se bavi lovom odavno i zadnjih pet šest godina išao je u lov sa K*em zajedno. Subota je dan kada se moraju prijaviti i grupa i teren gdje će da se ide u lov a nedjelja je lovni dan i svako ide kako hoće i gdje hoće u lov pri čemu se ne mora nikome prethodno prijavljivati. Oni su znali da na planini ima i drugih lovaca osim njih ali nijesu znali gdje se koji lovac nalazi. K* je bio po njegovom mišljenju iskusan lovac koji je sa njim uvijek išao u lov na divlje svinje i ne zna kako se sve ovo moglo desiti a inače tu gdje se sve ovo desilo visoka je cerovina, nema žbunja i prosto je to bio neki baksuz.

Svjedok Z* Ž* naveo je u svom iskazu da je kritičnoga dana oko 04,30 časova krenuo u lov sa bratom N*kom i K* M*om na planinu Golija – na planinu Đed. U podnožje planine su došli oko 06,00 časova i tu su K*a ostavili sa kerovima na jednoj strani a on i brat su vozilom krenuli na drugu stranu planine sa svojim kerovima kako bi napravili obruč za divljač. On i brat su se razdvojili a putem motorole čuo se sa K*em koji ga je pozvao i rekao mu da se sreo sa jednim lovcem, a takođe ga je obavijestio o položaju tih lovaca kao i o tome da se R* A*o nalazi u toj grupi. Pozvao je R* A* i rekao mu gdje se on i njegov brat nalaze pa su se dogovorili da jedni drugima javljaju ako kerovi nađu što od divljači. I dalje se kretao kroz šumu kada je čuo neko zviždukanje a pošto su kerovi iz straha zalajali krenuo je za njima misleći da su se prepali od divljači. Na jedno 50 tak metara od njega vidio je K* M*a koji ga je dozivao da krene prema njemu ali mu je on rekao da neće nego da ide kuda su se dogovorili i da zavede pse na drugu stranu, pa da se na kraju sastanu otprilike na mjestu gdje je on ostavio brata to jest u blizini vozila. Razišli su se i nakon desetak minuta čuo je nečije pse za koje je pomislio da su od K*a, pa je krenuo da se vraća unazad kako bi pokrio taj dio terena i da divljač ne bi prošla. Pozvao je brata koji mu je rekao da su to psi nekih drugih lovaca pa se vratio nazad i čuo jedan pucanj. Sačekaao je par trenutaka, zatim pozvao motorolom K* M*a koji mu se nije javljao a zatim je pozvao svoga brata i rekao mu da

zovne K*a ali ga ni ovaj nije mogao dobiti pa je rekao da ga zovne mobilnim telefonom. Pozvao je M*a na mobilni telefon a ovaj mu je rekao nešto nerazgovjetno pa je on shvatio da je ovaj nekoga ranio. Odmah je krenuo u pravcu vrha brda misleći da se ovaj tamo nalazi ali mu je M* kazao u razgovoru da je gore u nekim kršima. Pozvao je svoga brata kome je rekao da vozilom krene na mjesto gdje su prethodno M*a ostavili jer je valjda M* nekoga ranio. Lično je krenuo prema vrhu planine, lutao je i tražio M*a a u međuvremenu je zvao R* Ac* da ga pita gdje su oni i jesu li čuli što jer je izgleda M* nekoga ranio a ovaj mu je odgovorio da i oni traže te da ne znaju gdje se nalaze. Ponovo je pozvao motorolom K*a ali mu se javio R* R* koji mu je rekao – požuri, gdje ste, ranio sam ti druga i tek je tada shvatio da je M* ranjen pa je ponovo pokušavao da ih nađe i pitao je gdje se nalaze ali ovaj nije znao da mu objasni. Ponovo je pozvao A* koji mu je rekao da oni i dalje traže mjesto gdje se sve ovo desilo a on je čak pitao Aca ko je ta avetinja koja ne zna da objasni gdje se nalaze a čovjek umire. Nakon sat vremena ili manje došao je na lice mjesta gdje je zatekao P* Milovana, lovca po nadimku Ž*o i tijelo K* M*a a dok je tražio to mjesto sreo se sa svojim bratom i jednim lovcem Lješ*m a dobio je poziv i od P*a koji mu je kazao da mu nema što da trči jer mu je drug preminuo. Na licu mjesta je zatekao redenik i odlomljeno parče kundaka puške K*a kao i njegove kerove. Lovac je već 15 godina a od 2008.g. član je lovačkog udruženja. M* je bio takođe iskusni lovac a mjesto događaja je takvo da je tu visoka cerovina dok nema žbunja, a ima kamenja ali niskog. Nije od ranije poznavao R* R* a zna da ga nije poznavao ni K* M* jer mu je M* bio kao brat. Lice mjesta je zapravo malo uzvišenje na kome je kao mala zaravan i mala udolina. U razgovoru preko motorole M* mu je kazao da se sreo sa lovcem iz grupe A*a R*a i da je taj lovac naišao na trgove divlje svinje i da će i on ići u tom pravcu.

Svjedok **P* MI*** naveo je u svom iskazu da je kritičnog dana oko 04,30 časova sa Lj*ć Ža* krenuo u lov prema mjestu Vi* do odnosno gore iznad pa su stigli oko 06,00 časova, pustili kerove i krenuli u lov. Oko 08,00 časova Lješkoviću je zazvonio telefon i isti mu je rekao da ga zove Vu*ić M*o jer je Ma*a pozvao R* R* i rekao mu da je ranio nekog momka. U toku razgovora M* je rekao Lje* da pretpostavlja da se radi o nekom Z*u jer je prethodno Ma* sreo pokojnog K*a koji mu je kazao da je došao u lov sa braćom Z*. Inače, oni lovci se između sebe skoro svi znaju - ne druže se nešto ali se znaju. Prije ovog telefonskog poziva čuo je na planini neku viku koja mu je ličila na neko dozivanje sa vrha planine Mali đed i to nijesu bile neke razgovijetne riječi pa ih ne može ni opisati. Dao je Ž* svoju pušku da nosi u vozilo i da vozilom dođe do puta gdje se najbliže može prići mjestu gdje se ovo desilo a lično je krenuo prema vrhu planine Mali đed gdje se prema Ma*u događaj desio. Trčao je i pozvao Ma* koji mu je rekao da je on stigao na lice mjesta ali da je momak preminuo te da se ne radi o Z*u već o nekom momku riđe kose pa je on odmah znao da je to K* M* kojeg je znao kao lovca iz viđenja - isti je uvijek išao u lov sa Z*ima. Za jedno 20 – 35 minuta on je došao na lice mjesta gdje je zatekao Vu* Ma*a, Vu*ević Žu*a, R* R* i tijelo K* M*a. Tu nije bilo pušaka a zatekao je 4 – 5 kerova od čega su dva tri pripadala Z*ima a ostatak valjda pokojniku. Dok se kretao prema tom mjestu pozvao je i policiju. Koliko je njemu poznato Vuk* Ma* i lovci u njegovom društvu nijesu poznavali niti K*a niti braću Z*e osim R* Al* koji je poznavao Z* Že*a. Njemu je rečano da su puške R*a i K*a ponijeli R* Ale*r i neki momak St* jer je R* R* bio u šoku pa ih je bilo strah da će nešto sebi napraviti. On je R* R* zatekao kako sjedi sa glavom u šakama i kuka “šta napravih, šta će mi život“. Lično je član lovačkog udruženja dr. Zoran Kesler i sve ove lovce poznaje iz viđenja. Nedjelja je lovni dan i u planini uvijek ima puno lovaca koji nijesu dužni da bilo koga obavijeste da idu u lov tako da kada krene u lov, on ne zna koliko je drugih lovaca u planini i koje su njihove pozicije a nedjeljom je dozvoljen lov na svu divljač koja nije pod zabranom - na zeca, lisicu, vuka, divlju svinju. Lično se nije prethodno čuo sa braćom Z* i nije znao da će toga dana oni ići u lov.

Svjedok **LJE* Ž*** naveo je u svom iskazu da je kritičnoga dana bila nedelja pa su on i P* Milovan zajedno pošli u lov i to u planinu Goliju prema mjestu Višnjica do sa svojim kerovima. Prethodne noći čuo se i sa V*ić Ma*

koji mu je kazao da će i on ići u lov pa su se dogovorili da se čuju sjutradan u toku lova. On i Mil* su stigli njegovim vozilom oko 06,00 časova, pustili kerove i krenuli lagano u lov a možda poslije sat do dva sjeli su da se odmore na jednu glavnicu i njemu je tada zazvonio telefon – zvao ga je Vuk* M*o i rekao mu da je izgleda Pižon ranio nekog momka iz Župe, a on je pomislio da je riječ o nekom Z*u. M*n je odmah skočio i rekao mu da uzme auto i krene do najbližeg mjesta gdje bi se mogao snijeti ranjeni mladić dok je sam pješke krenuo uza stranu do mjesta gdje mu je M*o opisao da se to otprilike desilo. M* mu je zapravo kazao da krenu desno preko planine i da će sigurno čuti viku. Vozilom je krenuo do jednog makadamskog puta dokle je vozilo moglo da ide pa je izašao iz istog a tu je zatim vozilom došao i Z* N* koji je takođe čuo da se nešto desilo pa su njih dvojica zajedno krenuli prema vrhu planine a sreli su i brata Z*a – čini mu se da se zove Ž*o koji je skupa sa njima krenuo prema mjestu gdje se sve ovo desilo. U međuvremenu ga je pozvao P* i rekao mu da nemaju zbog čega trčati jer je izgleda momak preminuo. Po dolasku na lice mjesta zatekli su pokojnog K*a, P* Mi*a i Ž* V*a a on nije vidio nikakvo oružje. Sjeli su u čekali policiju koju je već neko prethodno obavijestio. Lično nije poznavao K* M*a dok je R* R* poznavao iz lova a ne zna jesu li se njih dvojica poznavali. Sa R* Al* nije se sretao toga jutra tokom lova niti je znao ko je u lovu i sa kim.

Svjedok **VU* MA*** naveo je u svom iskazu da je kritičnoga dana pošao u lov sa R* Aleks* i Sta*vić St*om na planinu Golija – mjesto Đed a dok su se kretali sreli su pored puta R* R* i M*ć Vo*a. Prije polaska u lov njega je R* R* pitao gdje će loviti a nakon što mu je on pomenuo vrh Đed ovaj je odgovorio da on neće tamo ići ali kako su na putu sreli R* i V*va oni su krenuli sa njima. Dan ranije lično se bio dogovorio i sa drugim prijateljima da idu u lov tako da su kritičnoga dana bile tri grupe – u jednoj su bili on, Ale*i* u drugoj su bili Vu*ić* Dr*v i Mi* a u trećoj su bili P* i L* Ž*o, pri čemu su prve dvije grupe krenule sa istog mjesta a treća je vozilom produžila u namjeri da u lov krene sa druge strane planine. Odmah su se razdvojili – sa Ale*m je pošao St*a koji i nije imao oružje a lično je krenuo prema vrhu i nakon jedno sat vremena pješčenja sreo je K* M*a sa kojim je stajao i pričao 15 – 20 minuta o tome ko je izašao u lov i gdje se ko otprilike nalazi odnosno odakle su krenuli. Oni su se sreli praktično negdje blizu vrha a zatim su se razdvojili a K* je krenuo dolje sa lijeve strane – kontra od mjesta gdje će se sve ovo kasnije dešavati pa njemu prosto nije jasno kada se K* vratio i za koje vrijeme jer se poslije sve brzo desilo. Prije nego što se sreo sa K*em, bio je u telefonskoj komunikaciji sa R* R*m kome je rekao da je vidio tragove divlje svinje a ovaj mu je odgovorio da je i sam vidio da je divlja svinja protrčala. Nije prošlo dugo od rastanka sa K*em možda pola sata kada ga je pozvao R* R* i rekao mu da je ranio čovjeka, da je pozvao hitnu pomoć i policiju i da se nada da će stići helikopter da što prije ovog momka vodi u bolnicu. Lično nije čuo nikakav pucanj ali je čuo zapomaganje i viku R*a pa se prema tom glasu i kretao a u međuvremenu je drugim licima prenio da je izgleda R* nekoga ranio. 15 – 20 minuta kasnije stigao je na mjesto događaja gdje je zatekao K*a kako leži - isti nije bio više u životu, dok je R* R* vikao, zapomagao, udarao se rukama o glavu i prosto nije htio da prihvati činjenicu da je ovaj momak preminuo. Par sekundi prije njega na lice mjesta su došli R* Al*ar i Sta*ić St*ca a lično je zatekao na dva tri metra od tijela K*a polomljeni karabin R* R* a takođe je tu bila i puška K*a. Uzeo je puške da ne bi R* R* sebi nešto napravio i dao ih Sta* S*i da ih odnese pored vozila dok policija je dođe, pa su ubrzo došli i drugi lovci a zatim i policija. Inače, njemu je K* dok su razgovarali kazao da je došao u lov sa braćom Z* i dok su stajali isti je sa svoje motorole pozvao jednog od braće Z*a kome je kazao ko je sve došao sa njim u lov i odakle su krenuli. Lično je u lov otišao sa psima pa kada su on i drugovi krenuli da love, pse su prethodno puštili a K* je kada ga je sreo imao na povocu dva psa, koje nije vidio kada je kasnije došao na lice mjesta. Koliko je njemu poznato R* R* nije poznavao K* M*a od ranije. On sam je član lovačkog udruženja dr.Zoran Kesler. Subotom su se uvijek organizovale grupe za lov, morale su da se najave i moralo je biti minimum deset lovaca u grupi sa grupovođom ali se to od ove godine ne radi. Nedjelja je uvijek bila slobodna da svako ide u lov kad i gdje hoće bez obaveze prethodnog najavljivanja i bez obaveze da lovac mora imati na sebi nešto fluorescentno da bi bio prepoznatljiv. Često se desi kada ide sa društvom u lov, da ne zna ima li tu još drugih lovaca pa se čak u

toku lova sretnu i sa drugim lovcima. Koliko se može sjetiti K* je bio obučen u maskirnu odjeću tamno zelene boje a R* je imao na sebi crnu jaknu koja je sa unutrašnjosti imala neku fluorescentnu narandžastu boju.

Svjedok **R* AL*** naveo je u svom iskazu da je kritičnoga dana oko 05,00 časova sa Vu*Ma*m i S*ković Ste*m krenuo u lov na planinu Đed – Goliju. Prethodne noći čuo se sa M*m telefonom i dogovorio oko lova a Ma*mu je pomenuo i R* R* koji ga je zvao i kazao da neće sa njima ići u lov. U odlasku su susreli vozilo R* R* koji je bio sa Ma*ć * pri čemu su ih isti pitali ima li u vozilu mjesta za njih dvojicu pa su ih oni primili i svi su zajedno pošli do jednog mjesta u podnožju planine dokle se moglo ići kolima. On i St*a su ostali u podnožju da zavode pse a ostali su krenuli prema vrhu i to svako na svoju stranu. Oko 07,00 do 07,30 časova njega je mobilnim telefonom pozvao Z* Željko i obavijestio ga da je i sam u lovu i da su na istom terenu. Oko 08 do 8,15 časova telefonom ga je pozvao Vu* Ma*o i rekao mu da trči prema vrhu jer je R* izgleda nekog momka gore ranio, pa su on i St*a krenuli prema vrhu a kada su čuli povike kretali su se u tom pravcu i došli su do mjesta gdje je zatečen R* R* koji je kukao, udarao se šakama u glavu a tu je bilo i tijelo nepomično tijelo povrijeđenog momka. Došao je i V*ić Ma* koji mu je kazao da je obavijestio policiju i hitnu pomoć ali da mu je od policije ukazano da oružje skloni i da se gore ništa ne dira i ne pomjera. St* je uzeo puške pri čemu je R*va bila slomljena i krenuo je prema vozilu a on je sam krenuo za St* nakon desetak minuta kako bi dočekao policiju i hitnu pomoć, dok su gore ostali V*ić M* i R* R* a kako je naknadno čuo brzo su došli i drugi lovci – braća Z*i i ostali jer su u stvari svi bili u blizini i svi su došli čim su čuli šta se desilo.

Svjedok **NIK* RA*R** naveo je u svom iskazu da je predsjednik Upravnog odbora lovačkog društva dr Zoran Kesler u Nikšiću koje broji 530 članova. R* R* i K* M* su bili redovni članovi toga udruženja i bile su im izdate dozvole. Nedeljom i državnim praznicima lovni su dani, što znači da lovci sami mogu da idu u lov gdje hoće bez prethodnog najavljanja i obavještanja a nedjelja je lovni dan za svu divljač izuzev za onu koja je zakonom zaštićena a jedino ako se izvode neke akcije – poput hajke na štetočine za to je potrebno imati odobrenje Ministarstva poljoprivrede kome se to prethodno najavljuje. Dakle, nedjeljom kada se ide u lov lovci sami biraju teren za lov, mogu da koriste kerove i sami se dogovaraju o mjestu gdje će loviti. U njihovoj lovačkoj organizaciji postoji pravilnik o ponašanju u lovu ali u istom nema ništa što obavezuje lovca da mora nositi kao znak raspoznavanja i uočavanja fluorescentni prsluk a kada se ide u lov nedeljom i državnim praznicima to su velike površine i lovci između sebe ne moraju znati gdje se koji nalazi tako da lovci idu na suprotne strane odnosno udaljavaju se jedni od drugih kada se eventualno čuju.

Svjedok **VU*Ć MI*** naveo je u svom iskazu da je kritičnoga dana u 05,50 časova sa ocem i stricem krenuo u planinu Goliju kako bi potražili kerove koje su prethodnoga dana izgubili. Istog jutra čuo se sa rođakom Vu*Mar* koji je u lov pošao sa Sta* Ste*m i R* Alek*m pa ga je M*o obavijestio da ga je zvao R* R* / njega zovu Pižon / da će on i Magovčević Vojo ići sa njima u lov. Tokom puta je sreo R*a i Ma*a , prošao ih je svojim vozilom i zaustavio se u podnožju planine Đed. Otac i stric su ostali dolje kod vozila a on je krenuo malo u planinu da pokuša naći kerove. U 08,15 časova zazvonio mu je telefon – zvao ga je Vu*ić Ma*o i rekao mu da je Pižon ranio nekog momka pa on pokušava da ga dobije ali neuspješno. Tražio je od M*a broj R*a i zvao istoga ali mu je telefon bio zauzet. M*o ga je ponovo pozvao i rekao mu da ide desnom stranom brda a da će on ići lijevom pa da pokušaju naći mjesto kritičnoga događaja. Pušku je ostavio kod oca i krenuo uz desnu stranu brda prema vrhu tražeći gdje su R* i ranjeni momak a u novom telefonskom razgovoru M* mu je kazao da je našao kritično mjesto te da će vikati pa će ga on čuti i tako naći to mjesto. Čuo je Ma* glas prema kome se kretao pa ga je M* sreo i rekao mu da je momak preminuo. Tu je bilo tijelo pokojnog K* M*a a zatekao je i R* R* koji je kukao udarao se u glavu vičući “što me snašlo“ a vidio je i dio od kundaka i redenik sa mecima. Po

instrukciji policije M* je R* R* spustio do vozila a prethodno je puške dao R* Al*u i S* St*ci da ih spuste do vozila. Poslije 15 – tak minuta stigao je P* M*n a pola sata kasnije Lje*ć Ža*o i dvojica Z*a. Lično se lovom bavi 11 -12 godina, R* R* poznaje od ranije a K* M*a nije poznao. Toga dana on sa ocem i stricem nije išao u lov već je pokušavao da nađe svoje kerove. Inače subotom je ranije bilo da se mora prijaviti grupa za lov dok je nedjelja slobodan dan – lovci idu sami prema svom nahodanju u lov a ne moraju prethodno nikome da se javljaju niti da prijave lov. Subota je dan za lov na štetočine a nedjeljom se lovi sva divljač.

Svjedok **MAG* VOJ*** naveo je u svom iskazu da je kritičnoga dana zajedno sa R* R*m otišao u Goliju njegovim vozilom koje se zaustavilo kod mjesta Presjeka pa je zatim njih u vozilo primio Vu*ić Ma*o i to je sve što on zna budući da je druge okolnosti vezano za slučaj saznao iz kazivanja trećih lica.

Iz **ZAPISNIKA** o uviđaju ODT Nikšić Ktr. br.280/14 od 02.11.2014.g. i skice lica mjesta proizilazi da su prije dolaska službenih lica na lice mjesta događaja na proplanku ispod planine Đed do kog se dolazi makadamskim putem koji se sa desne strane odvaja od asfaltnog puta Nikšić - Golija u mjestu Javljen, zatečena lica Vu* M*o, Ma*vić V*i Stan*ć Ste* a na travnatoj podlozi blizu istih zatečeni su polomljena puška “ crvena zastava “ kal.8x57mm, fabrički broj 88488 sa oštećenim optičkim nišanom marke “ valter “ i poluautomatska puška marke “ bajkal “ kalibra 12x76mm fabrički broj 1115348047 sa oštećenom drvenom oblogom a na istoj pušci i patron crvene boje kalibra 12 x 76mm “vinčester”; da precizno rastojanje od tog mjesta do lica mjesta kritičnog događaja nije moguće izraziti jer ne postoje definisani put niti šumska staza; da je na licu mjesta u blizini manje stijene, na 2,20m od iste zatečeno tijelo bez života K* M*a u ležećem položaju na leđima, glavom okrenuto u pravcu sjevera, nogama u pravcu juga i lijevom stranom tijela okrenuto ka stijeni; da je tijelo prekriveno crnom jaknom na čijoj unutrašnjosti je uočeno tkivo a u džepu je pronađena Motorola crne boje sa antenom na kojoj su uočeni crveni tragovi; da je nakon izuzimanja crne jakne uočeno da je na tijelu maskirni prsluk koji je bio raskopčan sa ukupno pet patrona kalibara 12 x 76mm u gornjim džepovima; da je u lijevom džepu prsluka nađen par rukavica i povodac za psa a u unutrašnjem džepu nađena je lovna karta broj 03230 na ime K* M*a, oružni list broj 527743827 za pušku marke “bajkal” i dozvola za lov broj 0355 za 2014/2015 na ime K* M*a; da je ispod prsluka na tijelu pronađena raskopčana maskirna jakna a u gornjem lijevom džepu pronađen je nož na rasklapanje; da je na tijelu ispod jakne bio gornji dio trenerke tamne boje sa aplikacijama, crna majica kratkih rukava sa aplikacijama, maskirne pantalone, crni kožni kaiš i duboke cipele braon boje; da je na tijelu K* M*a u predjelu stomaka po desnoj strani uočena povreda kao i povreda u predjelu kažiprsta desne ruke čiji gornji dio nedostaje a na stomaku i srednjem prstu desne šake uočeni su tragovi crvene boje nalik na krv; da je na stijeni pronađen redenik sa četiri patrona kalibra 12mm; da je nisko rastinje udaljeno od nogu K* M*a oko 2m a ono vodi do proplanka pri čemu je dubine 8,20m i pruža se sa obadvije strane gledano od tijela. (za napomenuti je da su skicom lica mjesta bili navedeni parametri koliko je bilo udaljeno tijelo K* M*a od mjesta odakle je pucao okrivljeni te sa kojih se pozicima ka tom mjestu okrivljeni kretao ali sud date parametre nije uzimao u obzir budući da su isti određeni isključivo na osnovu kazivanja okrivljenog službenicima policije koji su vršili uviđaj tako da se suštinski radilo o operativnim radnjama policije uzimanja izjave od okrivljenog na određene okolnosti što se nikako nije moglo koristiti u krivičnom postupku pa je tako iz skice lica mjesta pravno validno bilo isključivo ono što je predstavljalo opisivanje već zatečenog stanja – pozicija leša te pozicija grmlja kao i pozicija zatečenog oružja i redenika).

FOTODOKUMENTACIJOM UP CB Nikšić broj 828/14 od 2.11.2014.g. vizuelno su predstavljeni: tijelo pokojnog K* M*a po dolasku ekipe za uviđaje , izgled nakon pomjeranja jakne, bliži izgled povreda u predjelu stomaka i

desne šake, bliži izgled jakne i tkiva na istoj, položaj metaka i drvene obloge puške u blizini pokojnika, izgled radio veze u džepu jakne, rastinje iza pokojnika, izgled stijene i drveta u blizini stijene kod tijela pokojnika, oružje zatečeno dolaskom uviđajne ekipe, oštećenja na lovačkoj pušci.

POTVRDOM UP CB Nikšić o privremeno oduzimanju predmeta Ku.br.461 od 02.11.2014.g. konstatovano je da se od R* R* privremeno oduzimaju: 7 komada municije kalibar 8x57mm ISPPU sa olovnim vrhom, oružni list za držanje i nošenje oružja broj 097740542 od 29.05.2014.g. na ime R* R* za lovački karabin marke “zastava ARMS” model M 70, kal.8mm “mauser”, dozvola za lov broj 0314 za lovnu 2014/2015 izdatu na ime R* R*, lovna karta 03190 za lovnu 2014/2015 izdatu na ime R* R*, lovna karta 2152 za lovnu 2011/12 izdatu na ime R* R*, dozvola za lov broj 0818 za lovnu 2011/12 izdatu na ime R* R*.

Iz **DOZVOLE** za lov lovačke organizacije dr. Zoran Kesler broj 0355 proizilazi da je za lovnu 2014/15 godinu izdata lovna dozvola K* M*u, a iz **ORUŽNOG LISTA** za držanje i nošenje oružja broj 527743827 za istoga konstatuje se da je oružni list izdat za oružje kategorije “B” lovačko i sportsko poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje koje zajedno sa magacinom i ležištem može da primi više od tri metka.

Iz **DOZVOLE** za lov lovačke organizacije dr. Zoran Kesler broj 0314 konstatuje se da je ta dozvola izdata R* Ra* pri čemu se iz **ORUŽNOG LISTA** za držanje i nošenje oružja za isto ustanovljava da se oružni list odnosi na repetirajuće dugocijevno vatreno oružje kategorije “B” koje ne spada u tačku 6. te kategorije.

IZVJEŠTAJEM Forenzičkog centra Danilovgrad – Grupe za mehanoskopska ispitivanja br. 3247-1/14 navedeno je da je na prednjoj strani maskirnog prsluka K* M*a u predjelu pored desnog džepa uočeno jedno mehaničko oštećenje udaljeno od donje ivice prsluka 21cm a od rajsfešlusa 6cm pri čemu relativna veličina toga oštećenja nepravilnog oblika iznosi 3cm dok na zadnjoj strani prsluka nijesu uočena mehanička oštećenja; da je na prednjoj strani maskirne jakne K* M*a ispod desnog grudnog džepa uočeno mehaničko oštećenje udaljeno od donje ivice jakne 30 cm a 10 cm od rajsfešlusa pri čemu relativna veličina toga oštećenja nepravilnog oblika iznosi 3cm a oko oštećenja su pronađena manja olovna parčad a sa unutrašnje strane uočeni su tragovi tečnosti tamno braon boje, dok na zadnjoj strani jakne nijesu uočena mehanička oštećenja; da je na prednjoj strani majice u predjelu stomaka po desnoj strani uočeno mehaničko oštećenje 18cm udaljeno od donje ivice majice a 17cm od desnog šava, pri čemu relativna veličina nepravilnog oblika iznosi 3cm a ispod oštećenja su uočeni tragovi osušene tečnosti tamno braon boje nalik na krv dok na zadnjoj strani majice nijesu uočena mehanička oštećenja; da je na prednjoj strani trenerke u predjelu stomaka po desnoj strani uočeno mehaničko oštećenje udaljeno od donje ivice trenerke 28 cm a 5 cm udaljeno od rajsfešlusa pri čemu je relativna veličina oštećenja nepravilnog oblika iznosila 3cm a oko navedenog oštećenja uočeni su tragovi osušene tečnosti tamno braon boje nalik na krv dok na zadnjoj strani trenerke nije bilo mehaničkih oštećenja; na prednjoj i zadnjoj strani pantalona nijesu uočena mehanička oštećenja osim po zadnjem dijelu i to ona koja su nastala kao posledica iznošenosti. Što se tiče garderobe R* R* na njegovim farmericama nije bilo oštećenja osim onih koja su nastala kao posledica iznošenosti, na jakni takođe nije bilo mehaničkih oštećenja a sa unutrašnje strane lijevog prednjeg dijela jakne uočeni su tragovi osušene tečnosti tamno braon boje nalik na krv dok je na prednjoj strani majice u predjelu stomaka po desnoj strani uočeno jedno mehaničko oštećenje 14 cm udaljeno od donje ivice a 14 cm od desnog šava. Mehanička oštećenja na garderobi izuzetoj sa K* M*a karakteristična su za oštećenja koja nastaju dejstvom projektila ispaljenog iz

vatrenog oružja odnosno dejstvom deformisanog rasprsnutog zrna lovačke municije nakon ispaljenja iz vatrenog oružja.

IZVJEŠTAJEM Forenzičkog centra Danilovgrad – Grupe za hemijska ispitivanja daljine pucanja i utvrđivanje GSR čestica br. 3246/14 navedeno je da prisustvo karakterističnih GSR čestica na šakama R* R* i R* Aleksandra ukazuje da se ne može isključiti mogućnost da su isti bili povezani sa procesom opaljenja iz vatrenog oružja.

IZVJEŠTAJEM Forenzičkog centra Danilovgrad – Grupe za hemijska ispitivanja daljine pucanja i utvrđivanje GSR čestica br. 3246(1)/14 navedeno je da neprisustvo barutnih čestica na šakama K* M*a ne može da pretpostavi mogućnost da je isti bio povezan sa procesom opaljenja metka iz vatrenog oružja prije skidanja parafinskih rukavica.

IZVJEŠTAJEM Forenzičkog centra Danilovgrad – Grupe za hemijska ispitivanja daljine pucanja i utvrđivanje GSR čestica br. 3249/14 navedeno je da je na jakni R* R* dokazano prisustvo barutnih čestica na rukavu i donjem dijelu jakne.

IZVJEŠTAJEM Forenzičkog centra Danilovgrad – Grupe za hemijska ispitivanja daljine pucanja i utvrđivanje GSR čestica br. 3248/14 navedeno je da ukoliko su oštećenja na maskirnom prsluku, maskirnoj jakni, gornjem dijelu trenerke i majici kratkih rukava K* M*a nastala od projektila iz vatrenog oružja sa dugom cijevi, tada su usta cijevi bila udaljena na rastojanju većem od 120 cm.

IZVJEŠTAJEM Forenzičkog centra Danilovgrad – Grupe za balistička ispitivanja br. 3245/14 navedeno je da je oružje (lovački karabin marke “crvena zastava” kalibar 8x57 JS fabrički broj 88488 sa postavljenim optičkim nišanom marke “valther 3-9x40” i lovačka poluautomatska puška marke “ Baikal “ model MP 153 kalibra 12x76 , fabrički broj 1115348047) funkcionalno dok dio projektila dostavljen na vještačenje može pripadati municiji za karabine.

Sudski vještak balističar ing.**M* MIL*** naveo je u svom iskazu da ostaje u cjelosti pri nalazu i mišljenju datim u izviđaju a takođe ističe i sledeće - na vještačenje je bio dostavljen dio projektila čija masa iznosi 3,09 grama. Radi se o olovnom dijelu projektila koji je nastao rasprskavanjem cijelog projektila koji za kalibar lovačke municije 8x57 JS iznosi oko 12,7 grama što znači da je cijeli projektil udario u tvrdi prepreku od koje se isti rasprsnuo pa je njegov dio čija je masa 3,09grama ušao u tijelo pokojnog K*a i on je izvađen i dostavljen na vještačenje. Inače, meci koje koristi ovaj lovački karabin su izuzetno velike kinetičke energije - ona iznosi oko 4000J, što u potpunosti obezbjeđuje da na određenim rastojanjima koja nijesu veća od 200 do 300 metara dođe do prostrela prilikom pogotka čovjeka. Takođe je naveo da je kada je sagledao vidljiva oštećenja na pušci koja je bila u vlasništvu pokojnog K*a, ustanovio da je projektil koji ga je pogodio prethodno pogodio samu pušku i to prvo drveni dio potkundaka a zatim metalnu cijev koja je magacin za municiju. Tada je došlo do rasprskavanja projektila i dio tog projektila je završio u tijelu pokojnog K*a. Što se tiče pozicije oštećenja

na samoj pušci i na desnoj šaci pokojnika, ona u potpunosti odgovaraju tako da je povrijeđeni tom šakom držao pušku na mjestu na kojem je ista pogođena.

NALAZOM i MIŠLJENJEM sudskog vještaka medicinske struke dr.Š* Mio*aga o izvršenom obdukcionom pregledu i uzroku smrti pok.K* M*a br. 233/2014 navedeno je da je smrt ubilačkog porijekla – nasilna je i nastupila je usled iskrvavljenja iz razorenja jetre, rascjepa debelog crijeva i raskidanih krvnih sudova, sve duž kanala strijelne rane – ustreline nanesene projektilom ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja iz sudsko-medicinski posmatrano daljine. Ulazni otvor ustreline kanalom se nastavlja u trbušnu duplju, razara jetru, cijepa vijuge debelog crijeva i završava u desnoj strani trupa četvrtog slabinskog pršljenja gdje je na kraju kanala ustanovljen projektil. Smjer kanala rane je sa desna ulijevo odozgo nadolje i od naprijed ka nazad. Na mjestu donje trećine drugog prsta desne šake zjapeća je rana a uz nju na nadlanoj i unutrašnjoj strani gornje trećine trećeg prsta iste šake rana je promjera oko 2 x 3 x 0,3cm sa neravnim i krvlju podlivenim ivicama i stranama a navedene rane prstiju desne šake jesu posledica dejstva projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja iz sudsko medicinske daljine.

Sudski vještak medicinske struke dr **ŠO* MIO*G** naveo je u svom iskazu da ostaje pri nalazu i mišljenju iz izviđaja i ističe da ustrelna rana predstavlja kvalifikovanu osobito tešku tjelesnu povredu i ona je direktno dovela do smrtnog ishoda. Rana koja zahvata prste desne šake predstavlja isti strijelni kanal što znači da su i prsti i rana trbuha nastali od jednog istog projektila. Pretpostavlja da je pokojnik živio oko pola sata nakon zadobijanja ustreline.

Imajući u vidu sadržinu izvedenih dokaza, sud nalazi da je na nesumnjiv način utvrđeno da je okrivljeni R* R* dana 02.11.2014 godine u Nikšiću, na planini Golija, na uzvišenju Đed, za vrijeme lova, nesvjestan da svojom radnjom može učiniti djelo, iako je prema okolnostima pod kojim je preduzeo radnju s obzirom da se radilo o lovnom danu kada se lovci samostalno i neorganizovano kreću kroz lovište i prema svojim ličnim svojstvima s obzirom da je lovac dugi niz godina bio dužan i mogao biti svjestan te mogućnosti, lišio života K* M*a, na način što je za vrijeme lova, iz lovačkog karabina marke " CZ", kalibra 8x57mm, fabrički broj 88488 sa optičkim nišanom marke " Walter" 3-9 x40 ispalio jedan projektil u pravcu mjesta odakle mu se učinilo da je čuo kretanje divljači, pri čemu je dio projektila u predjelu stomaka pogodio oštećenog K* M*a i nanio mu povrede u vidu ustrelne rane u predjelu jetre, debelog crijeva i trupa četvrtog slabinskog pršljenja od kojih povreda je na licu mjesta nastupila smrt imenovanog, kojim radnjama je ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela nehatno lišenje života iz čl.148 KZ.

Nesporno je da je dana 02.11.2014.g. više grupa lica pošlo na planinu Goliju pri čemu je većina išla radi lova (u jednoj grupi su bili Z* N*k, Z* Ž*ljko i K* M*, u drugoj grupi su bili P* M*n i Lješković Ž*a'o, u trećoj grupi su bili V*ć M*o, R* Alek*i Sta*ć St*a) dok su neka lica išla radi pronalaženja svojih pasa (Vuk* Mil*Vu*ć Dra*av i Vu* Mil*e). Prednje proizilazi iz odbrane okrivljenog R* R* te iz svjedočkih iskaza Z* N*a, Z* Ž*a, P* Mil*a, V*ević M*rka, R* Ale*a, Vu*ić M*a, Lješ*ć Ž*a i Mago* Voji*a. Takođe je nesporno da je kritičnoga dana došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane okrivljenog R* R* (isti je bio u posjedu funkcionalnog lovačkog karabina za koji je imao oružni list čije je oduzimanje konstatovano potvrdom UP CB Nikšić o privremenom oduzimanju predmeta, dok je ispravnost oružja ustanovljena na osnovu balističkog vještačenja a da je okrivljeni zaista upotrijebio to oružje jasno je obzirom da isti to i ne spori a i hemijskim vještačenjima

ustanovljeno je na njegovim šakama prisustvo GSR čestica, što znači da se nije moglo isključiti da je okrivljeni povezan sa opaljenjem iz vatrenog oružja a takođe su na rukavu i jakni okrivljenog zatečene barutne čestice što sve jedino može dovoditi do zaključka kako je okrivljeni vatreno oružje koje je imao kod sebe kritičnom prilikom zaista i upotrijebio) kao i to da je iz vatrenog oružja pogođen K* M* budući da shodno rezultatima mehanoskopskog vještačenja, jasno proizilazi da oštećenja na odjeći K*a odgovaraju dejstvu iz projektila vatrenog oružja, a od zadobijenih povreda K* M* je preminuo. Sve prethodno navedeno u skladu je sa konstatacijama zapisnika o uviđaju UP CB Nikšić te sa sadržinom skice lica mjesta i fotodokumentacije, a povrede koje je zadobio K* kritičnom prilikom i koje su dovele do smrtnog ishoda sud je ustanovio na osnovu nalaza i mišljenja sudskog vještaka medicinske struke dr. Š* Mi*aga kao i iz njegovog izjašnjenja na glavnom pretresu. Takođe je jasno da je projektil ispaljen iz puške okrivljenog najprije pogodio pušku K* M*a i njegovu šaku pa je tek poslije toga došlo do pogađanja trbuha K* M*a – slijedeći kazivanje sudskog vještaka medicinske struke dr. Š*ć Mi*ga, za ranu prsta desne šake i za ranu na stomaku isti je strijelni kanal što znači da su obje rane poticale od istog projektila, a po sudskom vještaku balističaru ing. Mih*vić Mil*nu u tijelo K*a ušao je projektil mase 3,09gr a kako je standardna masa takvog projektila 12,07gr, jasno je da se prije ulaska u tijelo projektil rasprsnuo – čime je logično umanjena njegova masa, pri čemu pozicije oštećenja na desnoj šaci K*a odgovaraju poziciji oštećenja na pušci. (za napomenuti je da je sud sva citirana vještačenja prihvatio kao stručna i objektivna)

Okrivljeni R* R* je po sopstvenom priznanju čuo pomjeranje granja a njegovo upotrebljavanje vatrenog oružja uslijedilo je jer je mislio da je razlog tog pomjeranja kretanje divlje životinje – divlje svinje. Međutim, okrivljeni je kao lovac sa dugogodišnjim iskustvom znao da kada se lov vrši u nedelju za lovce ne postoji obaveza prethodnog prijavljivanja što znači da se lovci toga dana neorganizovano i samostalno kreću, jer nije unaprijed precizirano – organizovano u kome će reonu koja grupa lovaca da lovi. Ovo jasno znači da je okrivljeni bio dužan i mogao je biti svjestan da postoji mogućnost da je vegetacijom zaklonjena ne divlja životinja već neko od lovaca sa čijim kretanjem nije bio prethodno upoznat, budući da on nije bio niti je mogao biti apsolutno siguran da drugih lovaca na tom mikrolokalitetu nema a takođe on po sopstvenom priznanju ništa konkretno nije vidio već je samo čuo zvukove iz prostora pokrivenog rastinjem. Na pojačan oprez okrivljenog su upućivala njegova lična svojstva, jer kako je već rečeno on nije lovac od “ juče ” već ima višegodišnju praksu kao i okolnosti pod kojima se sve dešavalo – karakteristike samog lovnog dana. Okrivljeni je istakao da je nišan lovačkog karabina koji je koristio bio takav da kada kroz njega posmatra neki objekat na manjoj distanci, ne može brzo primijetiti objekat jer se pojavljuje samo tamna slika pa je i to upućivalo na zaključak da je morao pokazati veću pažnju budući da upotrebom odnosno samim korišćenjem takvog nišana neće moći jasno da vidi u šta puca. Nadalje, okrivljeni nakon što čuje zvukove iz grmlja ne povlači se nazad kako bi skratio distancu između sebe i toga što je u grmlju čime bi omogućio da se najprije sačeka šta će to iz grmlja izaći a i sam kaže da je mogao djelovati adekvatno i da je sačekao da vidi šta to iz grmlja izlazi što sve ukazuje na zaključak da isti nije pokazivao adekvatnu pažnju primjerenu i svojim ličnim okolnostima i okolnostima situacije.

Kako je očigledno da okrivljeni nije bio svjestan da može svojom radnjom počiniti krivično djelo iako je kako je već navedeno - obzirom na svoja lična svojstva i okolnosti situacije, bio dužan i mogao biti svjestan te mogućnosti, to je jasno da je djelovao sa nesvjesnim nehatom.

Sud je izmijenio činjenični opis tako što je umjesto riječi „iz lovačke puške,, unio riječi,, iz lovačkog karabina,, precizirajući tako samu vrstu oružja, a takođe je sud umjesto riječi,,koji projektil je,, unio riječi,,pri čemu je

dio projektila,, budući da je na osnovu izjašnjenja vještaka balističke i medicinske struke na glavnom pretresu, jasno postalo da je projektil najprije pogodio šaku i pušku sada pok.K*a, rasprsnuo se pa je tako tek dio projektila pogodio istog u stomak.

Sud je cijenio i ostale izvedene dokaze pa je našao da su bez značaja za rješavanje ove pravne stvari.

Prilikom odlučivanja o kazni, sud je okrivljenom u smislu čl.42 KZ kao olakšavajuće okolnosti cijenio njegovu porodičnost – isti je oženjen i otac dvoje djece, ispoljeno kajanje, raniju neosuđivanost utvrđenu iz izvoda iz kaznene evidencije dok otežavajućih okolnosti nije našao, pa je u konačnom istoga osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 5 mjeseci, kojom će se kaznom ostvariti svrha kažnjavanja iz čl.32 KZ u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl.4 st.2 KZ.

Sud je shodno čl.75 KZ okrivljenom izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta - lovačke puške marke ” CZ”, kalibra 8x57mm, fabrički broj 88488 sa optičkim nišanom marke ” Walter” 3-9 x40, budući da se radilo o predmetu koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela.

Sud je okrivljenog shodno čl.229 i čl.229 ZKP-a obavezao na plaćanje troškova krivičnog postupka u iznosu od 488,50 eura, od čega se iznos od 379,50 eura odnosi na naknadu sudskom vještaku dr Š* Mio*u, iznos od 79,00 eura na naknadu sudskom vještaku balističaru ing.Mi*ović Milo* a iznos od 30,00 eura na paušal srazmjeren složenosti i trajanju krivičnog postupka kao i imovnom stanju okrivljenog.

Iz iznijetih razloga a na osnovu čl. 374 ZKP-a odlučeno je kao u izreci presude.

- OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, dana 01.06.2015.g.

Zapisničar, SUDIJA

Ćuzović Plana s.r. Perović Ivan s.r.

ZA TAČNOST OTPRAVKA TVRDI:

radnik suda.

PRAVNKA POUKA Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku 8 dana

od dana prijema iste preko ovog SUDA VIŠEM

SUDU PODGORICA

